

El contrato de trabajo y tus derechos

Firmar un contrato es entrar en una relación regulada por tres capas de normas: la ley, el convenio de tu sector y el propio contrato. Esta unidad te enseña a leer esas tres capas, a reconocer qué modalidad de contrato te ofrecen y a descifrar una nómina de verdad, para que sepas exactamente qué ganas, qué te descuentan y por qué.

Objetivos de la unidad

- Reconocer las notas que definen una relación laboral por cuenta ajena y distinguirla del trabajo autónomo y del falso autónomo.
- Identificar las modalidades de contratación vigentes tras la reforma laboral de 2021 y sus rasgos esenciales.
- Explicar la jerarquía de las fuentes del derecho laboral y el papel del convenio colectivo en la concreción de las condiciones de trabajo.
- Interpretar las partes de una nómina o recibo de salario y diferenciar devengos, deducciones, salario bruto y salario neto.
- Calcular el salario neto a partir del bruto aplicando la cotización a la Seguridad Social y la retención de IRPF.

Conceptos clave

- **relación laboral**
- **Estatuto de los Trabajadores**
- **contrato de trabajo**
- **contrato indefinido**
- **contrato temporal**
- **contrato formativo**
- **falso autónomo**
- **periodo de prueba**
- **jerarquía normativa laboral**
- **convenio colectivo**
- **salario base**

La relación laboral: qué la define

No todo trabajo a cambio de dinero es una **relación laboral**. El [Estatuto de los Trabajadores \(ET, RDLeg 2/2015\)](#) regula solo el trabajo que reúne cinco notas características (art. 1.1).

Las modalidades de contratación tras la reforma de 2021

El **Real Decreto-ley 32/2021** (reforma laboral) simplificó los contratos y consagró el **contrato indefinido como la regla general**. La temporalidad pasó a ser excepcional y solo válida con causa. Estas son las modalidades vigentes.

La jerarquía de fuentes: por qué tu salario lo fija el convenio

El derecho laboral se ordena en capas. Cada capa puede **mejorar** lo que dice la de encima, nunca empeorarlo (principio de norma más favorable). De mayor a menor rango:

La nómina: anatomía del recibo de salario

La **nómina** (o **recibo individual justificativo del pago de salarios**) es el documento, de entrega obligatoria, que detalla lo que ganas y lo que te descuentan cada mes. Saber leerla es esencial: es donde se comprueba que cobras lo del convenio, que cotizas correctamente y que las retenciones son las que tocan.

Cómo leer tu primer contrato sin que te la cuelen

Con todo lo anterior, ya puedes revisar un contrato real antes de firmarlo. Esta es la comprobación mínima.

Glosario

(añadir aquí el contenido de la diapositiva)

Para profundizar

Fuentes oficiales y gratuitas para tener el derecho laboral en la mano:

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o para pensar individualmente al cerrar la unidad:

Hacia la Unidad 7

Ya sabes qué firmas, qué cobras y por qué. La siguiente unidad sigue el hilo natural del contrato una vez en marcha: la **Seguridad Social** y las **vicisitudes del contrato**.

· profedeeconomia.es